

1501856-50.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... que se tenha por configurado o crime de tráfico de drogas. De fato, ainda que a quantidade não seja ínfima, não pode, sozinha, indicar a prática de tráfico.

Outrossim como demonstrado durante a instrução criminal, quando da oitiva dos policiais civis ouvidos, eles afirmaram sobre suspeitas de traficância de droga por parte do acusado, mas, em campanhas, não o vieram, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501856-50.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501856-50.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DOS SANTOS DAMAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de BRUNO DOS SANTOS DAMAS, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 17h00min, na rua Vinícius Mattos, 932, nesta cidade e comarca de Franca, guardava, para fins de comercialização ou de entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 6,800g de "cocaína", acondicionadas num invólucro plástico de cor preta, sendo esta substância entorpecente que determina dependências física e psíquica, conforme laudo pericial de páginas 23/25 e exame químico toxicológico de páginas 26/28, além disso, ele estava na posse de R\$260,00 em dinheiro, dois telefones/celular e duas balanças de precisão com sujidades de cocaína, da marca Samsung (boletim de ocorrência de páginas 12/14, auto de exibição e apreensão de páginas 15 e laudos de fls. 26/28).

Apresentada defesa preliminar, foi recebida a denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público e a defesa pediram a improcedência da denúncia, desclassificando a conduta par o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade e autoria do delito estão parcialmente comprovadas pelo boletim de ocorrência de páginas 12/14, auto de exibição/apreensão de página 15, auto de entrega de página 16, laudos toxicológicos definitivos (páginas 24 e 27) e pela prova oral.

A capitulação do delito, contudo, é duvidosa.

No presente caso, tem-se que a quantidade de droga apreendida com o réu não basta para que se tenha por configurado o crime de tráfico de drogas. De fato, ainda que a quantidade não seja ínfima, não pode, sozinha, indicar a prática de tráfico.

Outrossim como demonstrado durante a instrução criminal, quando da oitiva dos policiais civis ouvidos, eles afirmaram sobre suspeitas de traficância de droga por parte do acusado, mas, em campanhas, não o vieram, em momento algum, realizando alguma venda que pudesse corroborar a denúncia recebida via telefone.

Seriam, pois, necessários outros elementos que apontassem no sentido do tráfico.

Tais elementos, contudo, estão ausentes e, dada a dubiedade da prova quanto à autoria no tocante ao delito de tráfico de droga, essa torna-se por demais frágil para uma condenação.

Neste cenário, há de se adotar a hipótese mais favorável ao acusado, enquadrando-se sua conduta no artigo 28 da Lei 11.343/06, por sinal, confesso quanto a este delito.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu BRUNO DOS SANTOS DAMAS como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 meses, dada a reincidência (página 58 - feito nº 0001284-49.2019.8.26.0496).

Restituam-se o dinheiro e os objetos apreendidos a quem de direito. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ficando autorizada a destruição do entorpecente apreendido.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C..

Franca, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA